

ФУҚАРО ЖУРНАЛИСТНИ СУДГА БЕРИБ ЮТИБ ЧИҚДИ

2018 йили Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги сайтида «Шайхонтохурда экстремист аёл қўлга олинди» сарлавҳали хабар эълон қилинди. У тез орада бошқа сайтларга ҳам тарқалди. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Вазирлар Маҳкамасининг 21.04.1992 йилдаги қарорига биноан Ўзбекистон миллий ахборот агентлиги расмий манба ҳисобланади. Мазкур сайт хабарлари ишончли ва жиддий аҳамиятга эга. Хабар тез орада бошқа сайтларда ҳам кўрина бошлади. Мақолада келтирилишича, фуқаро тақиқланган «Ҳизб-ут таҳрир» диний экстремистик ташкилотига алоқадор варақа таркатаётган пайтда ҳибсга олинган. Бироқ унга суд томонидан «экстремист» айблови қўйилгани ҳақида маълумот йўқ. Мақолада аёл ИИБ томонидан қўлга олинган ва айтилганда бу иш юзасидан жиноят иши қўзғатилиб, тергов ҳаракатлари олиб борилаётгани маълум қилинган. Демак, аёлга нисбатан суд айблов қўймаган. «Экстремист» сўзи фақатгина журналист томонидан қўшилган ва фақатгина сарлавҳада қайд этилган. Ўзбекистоннинг амалдаги қонунларига кўра, ҳар қандай шахс, у қандай жиноят устида қўлга олиншидан қатъи назар, токи суд ҳукми чиқмас экан, айбдор ҳисобланмайди. Ярим бетлик кичкина хабарга кўра, бир инсон айбдорга айланиб қолган. Журналист фуқаро варақа билан қўлга олинди демак, у экстремист деган хулосага келган ва буни оммавий тарзда эълон қилган. Мақола эълон қилингач, экстремистликда айбланган аёл мазкур хабар муаллифини судга берди, ҳамда суд орқали маънавий зарар учун тўлов ундиришга эришди. Мазкур хабарда Ўзбекистон Республикасининг бир қанча қонунлари моддалари қўпол равишда бузилган. Хусусан:

1. **Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси, 26-модда:** «Жиноят содир этганликда айбланаётган ҳар бир шахснинг иши судда қонуний тартибда, ошкора кўриб чиқилиб, унинг айби аниқланмагунча у айбдор

хисобланмайди. Судда айбланаётган шахсга ўзини ҳимоя қилиш учун барча шароитлар таъминлаб берилади...».

Қонунчилигимизда «Айбсизлик презумпцияси» тушунчаси мавжуд. Ўзбекистон ҳудудида жиноят ишларини юритиш тартибини белгилайдиган Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодексининг **23-моддаси** «Айбсизлик презумпцияси» деб номланади.

2. **Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси, 23-модда:**

«Гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчи унинг жиноят содир этишда айбдорлиги қонунда назарда тутилган тартибда исботлангунга ва қонуний кучга кирган суд ҳукми билан аниқлангунга қадар айбсиз ҳисобланади. Гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчи ўзининг айбсизлигини исботлаб бериши шарт эмас. Айбдорликка оид барча шубҳалар, башарти уларни бартараф этиш имкониятлари тугаган бўлса, гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчининг фойдасига ҳал қилиниши лозим. Қонун қўлланилаётганда келиб чиқадиган шубҳалар ҳам гумон қилинувчининг, айбланувчининг, судланувчининг фойдасига ҳал қилиниши керак».

3. **Ўзбекистон Республикаси Жиноят Кодексининг 139- моддасига кўра**

«...Нашр қилиш ёки бошқача усулда кўпайтирилган матнда ёхуд оммавий ахборот воситалари орқали тухмат қилиш» ва 140-моддасига «...Нашр қилиш ёки бошқача усулда кўпайтирилган матнда ёхуд оммавий ахборот воситалари орқали ҳақорат қилиш...» жиноий жавобгарликка сабаб бўлиши мумкин.

4. **«Оммавий ахборот воситалари тўғрисида»**ги Ўзбекистон Республикаси

қонуни ҳам журналист олдига муайян талабларни қўяди. Қонуннинг 6-моддасига мувофиқ, «...оммавий ахборот воситалари орқали фуқароларнинг шаъни ва қадрқимматини ёки ишчанлик обрўсини таҳқирлаш, шахсий ҳаётига аралашиш тақиқланади. Прокурор, терговчи ёки суриштирувчининг ёзма рухсатисиз суриштирув ёки дастлабки тергов

материалларини эълон қилиш, муайян иш бўйича суд қарори чиқмасдан туриб ёки суднинг қарори қонуний кучга кирай туриб, унинг натижаларини тахмин қилиш ёхуд судга бошқача йўл билан таъсир кўрсатиш тақиқланади».